МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2024 оны 07 дугаар сарын 08 № 02/31 Улаанбаатар хот

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД
УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ, НИЙСЛЭЛИЙН
ХҮҮХДИЙН ТӨЛӨӨ ЗӨВЛӨЛИЙН ТЭРГҮҮН Х.НЯМБААТАР ТАНАА

Иргэн Ж.Алтантуяагийн Комисст хандаж гаргасан " ... миний бие 2009 оны 01 дүгээр сарын 19-ний өдөр 2 ихэр хүү төрүүлсэн. Хүүхдүүд төрснөөс хойш 3 сарын дараагаас өвдөж, Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн хамгааллын салбарын комиссын шийдвэрээр ДЦП-G80 (төв мэдрэлийн системийн эмгэг буюу тархины саажилт өвчин) гэж оношлогдсон. Хоёр ихэр хүү минь одоо 14 настай. Алхаж, гишгэх чадваргүй, тэргэнцэртэй, байнгын асаргаа, халамж шаардлагатай, хэл ярианы бэрхшээлтэй, хэвийн байдалд орж бүрэн эдгэх боломжгүй өсвөр насны 2-ын 2 хүүхдийг асарч сувилахад өдөр ирэх тусам бэрхшээлүүд нэмэгдсээр байна. Миний нөхөр Дансран 1961 онд төрсөн 63 настай, хими цэвэрлэгээний газарт 20 гаруй жил ажиллаж химийн бодисоос хордож, 13 жилийн өмнө группэд орсон. Одоо өндөр насны тэтгэвэрт байгаа бөгөөд байнга өвдөж, эмчилгээ хийлгэх шаардлагатай байдаг. Миний бие 1969 онд төрсөн, 55 настай. Женерал импекс компанид үйлчлэгчээр ажиллаж байгаад өндөр насны тэтгэвэрт гарсан. Бид өөрийн гэсэн эзэмшлийн хашаа байшин байхгүй, хадам дүүгийн хашаанд олон жил амьдарч байна. Манай гэр бүл өөрсдийн эзэмшлийн хашаа байшинтай болохын тулд Сонгинохайрхан дүүргийн газрын албанд 1997, 2010 онуудад өргөдөл өгсөн ч дорвитой хариу авч байгаагүй. Нас ахих тусам нөхрийн эрүүл мэндийн байдал доройтож, хүч чадал, тэнхээ суларч, үе мөчний өвчний улмаас хүүхдүүдээ өргөж чадахгүй болсон тул ээж хүний хувьд хөгжлийн бэрхшээлтэй хоёр хүүхдээ өргөх, зөөх, асарч тойлох, усанд оруулах, ариун цэвэр сахиулахаас эхлээд олон асуудал, бэрхшээлтэй тулгарч байна. Өсөж байгаа хүүхдүүдийг бие засах бүрд нь угааж цэвэрлэхгүй бол арьс нь нурах, түлэгдэх, улмаар бохирдож шархлах эрсдэлийг үүсгэж, улам л өвчин зовлон нэмдэг учраас гэртээ ус халааж төмөр баннад усанд оруулах, өргөж босгох, хооллож ундлах зэрэг байнгын асаргаа, эмчилгээ сувилгаа шаардагдаж байна. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй өрхийн эдийн засаг хүнд байдалд орж, эцэг эхчүүд бид хүүхдээ асрахын зэрэгцээ тэтгэврээс гадуур орлого нэмэгдүүлэх, ажил хийх боломж бололцоо хязгаарлагдмал гэдгийг ойлгож, хүүхдүүдийн нөхцөл байдлыг харгалзан үзэж усанд орох боломжтой, эрүүл аюулгүй орчинд, саадгүй чөлөөтэй хөдлөх зай талбайтай орон байртай болгох асуудлыг шийдвэрлэж өгөхийг хүсье" гэх гомдлын мөрөөр холбогдох ажиллагааг хийхэд дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

1. Гомдолд дурдсан асуудлаар иргэн Ж.Алтантуяа нь 2024 оны 03 дугаар сарын 12-ны өдөр танд өргөдөл гаргасан байх бөгөөд өргөдлийг 2024 оны 04 дүгээр сарын 03-ны өдрийн 08/1718 дугаар албан бичгээр "Нийслэлийн орон сууцны корпорац" ХК руу шилжүүлсэн байна. "Нийслэлийн орон сууцны корпорац" ХК-аас 2024 оны 04 дүгээр сарын 08-ны өдөр 368 дугаар албан бичгээр сонгон шалгаруулалт зарлагдаагүй тул хүсэлтийг шийдвэрлэх боломжгүй тухай хариу өгсөн байна.

Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын тэргүүлэгчдийн 2019 оны 07 дугаар сарын 04-ний өдрийн "Нийслэлийн зорилтот бүлгийн иргэдийг түрээсийн орон сууцанд

15007015

хамруулах журам батлах тухай” 114 дүгээр тогтоолын хавсралтаар баталсан Нийслэлийн зорилтот бүлгийн иргэдийг түрээсийн орон сууцад хамруулах журмын 2 дугаар зүйлийн 2.5 дахь хэсэгт “Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн, түүнийг халамжилдаг гэр бүлийн түрээсийн орон сууцанд хамрагдах квот 5 хувь байна” гэж зохицуулсан хэдий ч Барилга, хот байгуулалтын яамнаас ирүүлсэн мэдээлэлд 2024 оны байдлаар “Нийслэлийн орон сууцны корпораци” ХК-ийн 2,840 төрийн өмчийн түрээсийн орон сууцанд хамрагдсан нийт өрхийн 0.9 хувийг хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн, түүнийг халамжилдаг гэр бүл эзэлж байна. Энэ нь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн, түүнийг халамжилдаг гэр бүлийг түрээсийн орон сууцанд хамруулах ажил үр дүн муутай, хангалтгүй гэж үзэж болохоор байна.

2. Гомдол гаргагч 2024 оны 03 дугаар сарын 15-ны өдөр Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжил, хамгааллын ерөнхий газарт хандаж өргөдөл гаргасанд ““Төрийн орон сууцны корпораци” ТӨХХК-д хандах боломжтой” гэх хариуг утсаар өгч шийдвэрлэсэн байна.

Монгол Улсын Засгийн газрын 2015 оны 248 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Түрээсийн орон сууц” хөтөлбөрийн хүрээнд Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2017 оны 26 дугаар тушаалын хавсралтаар “Зорилтот бүлгийн иргэдийг түрээсийн орон сууцанд хамруулах журам”-ыг баталсан. Тус журмын 2 дугаар зүйлийн 2.2 дахь хэсэгт “Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн, түүнийг халамжилдаг гэр бүлийн квотыг Улаанбаатарт 5, орон нутагт 5 хувь” гэж тогтоосон байх бөгөөд 2024 оны байдлаар “Төрийн орон сууцны корпораци” ТӨХК-ийн 1,512 төрийн өмчийн түрээсийн орон сууцанд хамрагдсан нийт өрхийн 6.2 хувийг хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн, түүнийг халамжилдаг гэр бүл эзэлж байна.

3. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийн 25 дугаар зүйлийн 25.2 дахь хэсэгт “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнийг халамжийн, түрээсийн, ипотекийн зээлд хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр хамруулах орон сууцны хөтөлбөр хэрэгжүүлэхэд шаардагдах хөрөнгийг нийгмийн хамгааллын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүний болон аймаг, нийслэлийн Засаг даргын жил бүрийн төсөвт тусгана.” гэж заасан ч хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр хамруулах орон сууцны хөтөлбөр хэрэгжүүлэхэд шаардагдах хөрөнгийг аймаг, нийслэлийн Засаг даргын төсөвт тусгадаг эсэх нь тодорхойгүй байна.

4. Монгол Улсын Засгийн газрын 2023 оны “Иргэдийг орон сууцжуулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” 483 дугаар тогтоолд бүсчилсэн хөгжлийг дэмжих жил болгон зарласантай холбогдуулан 5 багц үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхээр тусгасан хэдий ч зорилтот бүлэг болох ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн, хөгжлийн бэрхшээлтэй гишүүнтэй гэр бүлд зориулсан арга хэмжээ тусгагдаагүй байна.

5. Гомдолд дурдагдаж байгаа байгын асаргаа шаардлагатай хөгжлийн бэрхшээлтэй ихэр хүүхдүүдийн нөхцөл байдлыг Сонгинохайрхан дүүргийн Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжил, хамгааллын хэлтсээс тодруулахад энэ талаар мэдээлэлгүй гэх хариуг өгсөн. Өөрөөр хэлбэл байгын асаргаа шаардлагатай хөгжлийн бэрхшээлтэй ихэр хүүхдүүдийн нөхцөл байдлын болон эрсдэлийн үнэлгээ хийгдээгүй, хүүхдүүдийн онцгой халамж хүртэх эрх, асуудлыг шийдвэрлээгүй орхигдуулсан гэж үзэж болохоор байна.

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 16.5 дахь хэсэгт “өндөр наслах, хөдөлмөрийн чадвар алдах, хүүхэд төрүүлэх, асрах болон хуульд заасан бусад тохиолдолд эд, мөнгөний тусламж авах эрхтэй”, мөн зүйлийн 16.11 дэх хэсэгт “Гэр бүл, эх нялхас, хүүхдийн ашиг сонирхлыг төр хамгаална;”, Хүүхдийн эрхийн тухай конвенцын 23 дугаар зүйлийн 23.2 дахь хэсэгт “Оролцогч улсууд тахир дутуу буюу оюуны хомсдолтой хүүхэд онцгой халамж хүртэх эрхийг хүлээн зөвшөөрч, хүүхэд болон түүний эцэг эх, асран халамжлах бусад хүний нөхцөл байдлыг харгалзан, тэдний гаргасан хүсэлтийн дагуу нөөц боломжийнхоо хэрээр туслалцаа үзүүлэх, онцгой халамж анхаарал тавихыг дэмжинэ.” гэж хүүхдийн эрхийг баталгаажуулсан.

Хүүхдийн эрхийн тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.2 дахь хэсэгт “Хүүхэд эрүүл өсөж бойжих, аюулгүй орчинд амьдрах, аливаа хүчирхийллээс ангид байх эрхтэй.”, мөн зүйлийн 5.4 дэх хэсэгт “Хүүхэд төрөөс эмнэлгийн тусламж, тэтгэвэр, тэтгэмж, асрамж, халамж, хамгааллын үйлчилгээ авах эрхтэй.”, 16 дугаар зүйлийн 16.4.1 дэх заалтад “Хүүхдийн төлөө

үндэсний болон орон нутгийн зөвлөл хүүхдийн эрхийг хангах, эрх нь зөрчигдөхөөс урьдчилан сэргийлэх, хүүхэд хамгаалал, хөгжлийн талаарх төрийн бодлого, хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэхэд нийгмийн нөөц баялгийг дайчлах, салбар дундын үйл ажиллагааг уялдуулан зохицуулах шаардлагатай арга хэмжээ авах;", 17 дугаар зүйлийн 17.1.6 дахь заалтад "Бүх шатны Засаг дарга эрсдэлт нөхцөлд байгаа хүүхдийг түр байршуулах, асрамжлах, шаардлагатай арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх" гэж хуульчилсан.

Дээрх нөхцөл байдал, мэдээлэл, эрх бүхий байгууллагаас ирүүлсэн тайлбар, байнгын асаргаа шаардлагатай хөгжлийн бэрхшээлтэй ихэр хүүхдүүдийн өргөдөл, хүсэлтийг шийдвэрлэсэн байдал, авсан арга хэмжээ нь Хүүхдийн эрхийн тухай конвенцын 3 дугаар зүйлийн 3.1 дэх хэсэгт заасан "Нийгмийн хамгааллын улсын буюу хувийн байгууллага, шүүх, захиргааны болон хууль тогтоох байгууллагаас хүүхдийн талаар явуулах аливаа үйл ажиллагаанд юуны өмнө хүүхдийн дээд ашиг сонирхлыг хангахад анхаарлаа хандуулна.", Хүүхдийн эрхийн тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.2 дахь заалтад заасан "төр, иргэн, хуулийн этгээд үйл ажиллагаа явуулахдаа хүүхдийн язгуур эрхийг эн тэргүүнд хангахыг эрхэмлэж, хүүхэд эсэн мэнд амьдрах, хөгжих, хамгаалуулах, нийгмийн амьдралд оролцох эрхийг тэгш хангах;" зарчимд үл нийцэж байна.

Иймд Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасны дагуу дараах Зөвлөмжийг хүргүүлж байна.

1. Гомдолд дурдагдсан байнгын асаргаа шаардлагатай хөгжлийн бэрхшээлтэй ихэр хүүхдүүдийг орон байраар хангах арга хэмжээг авах;

2. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн, түүнийг халамжилдаг гэр бүлийг орон сууцад хамруулах ажлыг Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын тэргүүлэгчдийн 2019 оны 114 дүгээр тогтоолын хавсралтаар батлагдсан "Нийслэлийн зорилтот бүлгийн иргэдийг түрээсийн орон сууцад хамруулах журам"-д заасан квотын хэмжээгээр зохион байгуулах, хамруулж байгаа эсэхэд хяналт тавих.

Зөвлөмжийн мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний биелэлт, үр дүнг холбогдох баримтын хамт Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 60 хоногийн дотор ирүүлнэ үү.

ГИШҮҮН Ж.ХУНАН